

1500196-09.2021.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2029311/2021 - DEL.POL.IPERÓ, 10918748 - DEL.POL.IPERÓ, 1021/20/506 -

DEL.POL.IPERÓ, 2029311 - DEL.POL.IPERÓ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN FERNANDO DE SOUSA LIMA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500196-09.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500196-09.2021.8.26.0082

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2029311/2021 - DEL.POL.IPERÓ, 10918748 - DEL.POL.IPERÓ, 1021/20/506 -

DEL.POL.IPERÓ, 2029311 - DEL.POL.IPERÓ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN FERNANDO DE SOUSA LIMA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

JOSÉ ROBERTO PELICIARI, com dados qualificativos a fls. 49, e JUAN FERNANDO DE SOUSA LIMA, com dados qualificativos a fls.11, agindo em concurso, estão sendo processados como incursos no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 131/139.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 11 de fevereiro de 2022, determinando-se a citação (fls. 182/184).

Regularmente citados (fls. 141 e /154), os acusados, através de seus defensores constituídos, apresentaram resposta à acusação (fls. 160 e 161/165). Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réus interrogados.

Decido.

Materialidade provada através do laudo de fls. 11/14.

No mais, a ação procede somente quanto ao réu Juan, devendo ser observadas as corretas observações feitas pela defesa do réu José.

Ouvido em juízo, o agente penitenciário Alexandre Gonçalves de Oliveira, relatou que na data dos fatos estava de plantão, quando foi chamado por um servidor, responsável por receber encomendas via "SEDEX", o qual lhe mostrou maços de cigarros contendo "maconha", que por sua vez, tinha como destinatário o réu Juan. Acrescentou que eram aproximadamente 150 cigarros contendo a substância ilícita. Disse que conversou com o detento sobre o ocorrido, e que no início o réu negou que lhe pertenciam, pedindo inclusive que verificassem quem teria postado o "SEDEX".

No mesmo sentido, seguiu a oitiva do agente penitenciário Márcio de Sousa Siqueira, o qual informou que durante a entrega das encomendas, Juan presenciou a abertura do "SEDEX" no guichê, bem como reconheceu os dados pessoais da pessoa que teria despachado. Afirmou que no momento em que a caixa foi aberta, sentiu rapidamente o cheiro do entorpecente, e ao olhar para o réu Juan, percebeu em sua fisionomia que estava apreensivo. Por fim, esclareceu que observou a diferença de peso e cheiro nos pacotes de cigarro, constatando que se tratava de substância ilícita.

O réu José, por sua vez, confirmou em juízo a versão apresentada em solo policial. Negou a a prática do delito, relatou que andava pelas ruas, quando uma funcionária do correio lhe abordou, dizendo que havia uma caixa em seu nome, a qual teria enviado para Juan e por razões de praxe do correio, a mesma teria voltado, para cumprimento dos requisitos de envio. Disse que "a moça tirou uma cópia da carteirinha referente a identificação que usava para entrar no estabelecimento prisional e pediu para que assinasse um papel". Acrescentou que não tem qualquer relação e nem conhecia a funcionária do correio que o mandou enviar a caixa. Por fim, disse que apenas trocou os objetos de invólucro, os quais estavam lacrados, alegando que não sabia sobre os entorpecentes no interior dos maços.

Quanto ao réu Juan, em juízo, confessou a prática do delito. Porém, disse que seu pai (corréu) nada teve a ver com o ocorrido. Acrescentou que trabalhava na área de segurança privada, situação em que foi preso pela prática de latrocínio, e após receber diversas ameaças dentro do estabelecimento prisional, surgiu uma dívida; foi então que decidiu, sem o conhecimento de seu pai, receber drogas na penitenciária. Por fim, informou que aceitou receber as drogas para quitar a sua dívida e ainda, que a única maneira da correspondência ser entregue no presídio. Contudo, as provas demonstram que José não tinha ciência que estaria enviando drogas para Juan, já que ambos os réus apresentaram versões verossímeis. Embora o laudo de exame grafotécnico tenha apontado o réu José como o responsável por postar o SEDEX, resta a dúvida de que tinha conhecimento sobre a ilicitude dos objetos, sendo assim, o instituto do "indubio pro reo" deve ser aplicado, pois não há prova certa da autoria quanto a este. Além do mais, deve ser considerado os bons antecedentes do acusado, que apenas contribui para o entendimento de que não foi responsável pela prática de tráfico de drogas.

Desta maneira, ABSOLVO o réu JOSÉ ROBERTO PELICIARI, pela falta de indícios suficientes a provar a conduta dolosa, e deixo de aplicar as penas do crime a ele imputado na exordial acusatória.

Entretanto, em relação ao réu Juan Fernando de Sousa Lima, não há dúvidas quanto à prática do delito previsto no Art. 33, caput da Lei de Drogas. Os indícios de autoria e materialidade se restaram incontestes, conforme as provas coligidas aos autos.

Assim, passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, consoante artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Compenso a agravante da reincidência (fls. 151), com a atenuante da confissão. Na terceira fase, a pena será aumentada na razão de 1/6, já que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional, restando, portanto, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, c.c o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tendo em vista a reincidência, é necessário que o início do cumprimento da pena se dê no regime fechado, mesmos motivos pelos quais mantenho a prisão preventiva que é agora necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal.

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar JUAN FERNANDO DE SOUSA LIMA, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo. Por outro lado, absolvo o réu JOSÉ ROBERTO PELICIARI, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Custa de 100 UFESPS.

Campinas, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA